

 “Aprender Haciendo” J-08515699-2	VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
--	--	--	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
DERECHO MERCANTIL ESPECIAL		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		28-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJD-0993	4	3	9	12	9		
PRELACION							
TJD-0693 (Derecho Mercantil General)							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJD-0943	Derecho Mercantil Especial						
TJM-0943	Introducción al Derecho Mercantil y Sociedades						

PRESENTACION

La presente unidad curricular propicia el desarrollo del estudiante en esta rama del derecho al analizar las instituciones del derecho concursal en pro de la estabilidad monetaria y de precios para asegurar el bienestar social de todos los comerciantes y sus acreedores en tiempo de crisis. Enfatiza el conocimiento del derecho adjetivo y sustantivo que rige al derecho concursal y sus consecuencias jurídicas, empleando la legislación que regula las empresas de seguro y reaseguro, juntamente con la legislación del derecho marítimo y el arbitraje comercial.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Analizar el derecho concursal y su evolución histórica para establecer la seguridad jurídica del patrimonio del comerciante en crisis, analizando los fundamentos básicos del proceso de quiebra y estableciendo la importancia de esta institución en la protección jurídica del comerciante y sus acreedores; de igual forma, reconociendo la labor de la institución del seguro como una necesidad preventiva en las personas naturales y jurídicas; permitiendo valorar el arbitraje comercial como medio alternativo en la resolución de conflictos en el campo mercantil y la nueva jurisdicción marítima en el contexto globalizado actual.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza la evolución del derecho mercantil como fuente del comercio, para la creación de diferentes tipos de sociedades que sirvan al surgimiento comercial de la nación. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Comprende los tipos de sociedades y los procedimientos necesarios para su constitución con el objeto de desempeñarse como abogado en el área mercantil. Evalúa la importancia legal que poseen las acciones cambiarias como medios idóneos para establecer la responsabilidad entre las partes y dar soluciones a problemas mercantiles de esta índole. Analiza el sentido del cheque y el pagaré como títulos valores, para resaltar las acciones cambiarias y asesorar efectivamente a las personas y empresas que lo requiera.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Contratos y garantías, derecho mercantil general.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Derecho concursal y arbitraje comercial	Nociones preliminares del Derecho Concursal. Características, Ejecución singular y ejecución colectiva. Definición del Derecho Concursal y finalidades de este. El arbitraje comercial. Tipos de arbitraje. Materia sujeta al arbitraje comercial. Procedimiento. Laudo arbitral. Ejecución del laudo. Jurisdicción mercantil.
Unidad II	CONTENIDOS
El atraso y la quiebra	Antecedentes históricos. Naturaleza procesal del atraso. Admisibilidad. Procedencia del atraso. Presupuestos procesales. Requisitos de procedencia. Iniciación del proceso. Trámite de la solicitud. Sentencia. Efectos del proceso de atraso. Terminación del Estado de atraso. Liquidación en el proceso de atraso. Quiebra. Aspectos históricos de la quiebra. Sujetos sobre quienes recae la quiebra. Diversas clases de quiebra. Cesación de pago. Jurisdicción mercantil. Fuero Procesal de la quiebra. Órganos de la quiebra. Quiebra solicitada por el propio comerciante deudor. Deuda demandada por los acreedores. Relaciones entre atraso y quiebra. Efectos de la quiebra con respecto al patrimonio, a los acreedores y a la persona del comerciante fallido. Diligencias subsiguientes a las declaratorias de quiebra. Los convenios. Generalidades. Rehabilitación civil. Quiebra de menor cuantía. El Síndico. Funciones. Nombramiento. Responsabilidad del síndico. Primera junta de acreedores. Segunda junta de acreedores. Calificación de los créditos.
Unidad III	CONTENIDOS
El contrato de seguro	El Derecho de seguros. Evolución histórica. Fuentes. Ley especial que lo regula. Definición. Naturaleza. El Contrato de seguro. Características. Elementos esenciales del contrato de seguro. El riesgo. Concepto. Caracteres. Clasificación. La prima. Definición. Clases. Elementos para calcularla. Época y lugar de pago. La indemnización. Tema9: La póliza. Concepto. Contenido. Partes intervinientes en los contratos de seguros. De los ilícitos administrativos y de los ilícitos penales. Obligaciones y derechos de las partes en el contrato. El siniestro. Definición. Caracteres. El Control del Estado sobre las actividades del seguro.

Unidad IV	CONTENIDOS
Derecho registral y notarial	Derecho Registral y Notarial. Definición, Características, Sistema Registral y Notarial venezolano, El registrador, El notario, funciones Ley Registro y del Notariado, Ley del Registro Civil, Código Civil Código de Comercio. Naturaleza. Documento Público y Fe Pública, Negativa Registral y su trámite, Publicidad Registral, Folio Real. Procedimiento Disciplinario. El SAREM.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Derecho concursal y arbitraje comercial	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Establece el derecho concursal y el arbitraje comercial como ente regulador del comercio y la solvencia del deudor y acreedor, para comprender las causas que llegan al campo jurisdiccional.	Conoce los elementos conceptuales del derecho concursal y el arbitraje Comercial, como ente comercial para la práctica jurisdiccional. Conecta el origen del derecho concursal y el arbitraje comercial con los medios alternativos de resolución de conflictos, para desenvolverse en el ámbito profesional. Reconoce utilidad del derecho concursal, el arbitraje comercial y laudo arbitral como medio para la jurisdicción mercantil en el ámbito profesional.
UNIDAD II: El atraso y la quiebra	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica el atraso y la quiebra como procedimientos jurídicos en el ámbito mercantil profesional para ofrecer a las empresas acuerdos de prevención.	Distingue el procedimiento de atraso y quiebra según la norma que lo regula en el ámbito profesional para idear acuerdos de prevención. Ejecuta la admisibilidad del atraso y los tipos de quiebra en el ámbito jurisdiccional para proteger los derechos de los acreedores. Valora la importancia de los procedimientos y los diferentes sujetos intervinientes en la jurisdicción mercantil del atraso y la quiebra, para el desenvolvimiento en el ámbito jurisdiccional.
UNIDAD III: El contrato de seguro	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el derecho y el contrato de seguros en el ámbito mercantil profesional como una forma de transferencia de riesgos a otra entidad para el resguardo de recursos o personas.	Describe los antecedentes históricos del derecho de seguro y la importancia del contrato de seguro como actividad comercial importante para el desarrollo de la economía. Explica el contexto del contrato de seguro como régimen de protección a los comerciantes y persona natural para la correcta gestión de reclamaciones de seguros. Aprecia el contrato de seguro como un régimen de protección a los comerciantes y persona natural en el ámbito profesional, con la intención de, cumplir con los documentos que den vida legal y sirven de soporte a las relaciones jurídicas.
UNIDAD IV: Derecho registral y notarial	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende el derecho registral y notarial como base esencial, para el desempeño profesional en el área mercantil con la finalidad de darle validez a los actos jurídicos.	Diferencia el derecho registral y notarial en cuanto a sus funciones en el ámbito profesional, al objeto de garantizar de seguridad jurídica. Crea un registro de comercio, usando las diferencias del derecho registral y notarial, según las normas que lo regulan en el ámbito profesional para garantizar el registro correcto y formal de los actos. Estima la importancia del derecho registra y notarial para que asegurar que las transacciones comerciales se realicen de manera eficiente protegiendo los intereses de las partes.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate-Foro. Método de Casos. Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO).

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate. Discusión socializada.	Método de casos. Panel de discusión.	Juego de roles. ABP. ABPro.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Asamblea Nacional. Constitución De La República Bolivariana De Venezuela. Gaceta Oficial N°36.860 Del 30/12/1999.

Asamblea Nacional. Decreto Con Fuerza De Ley De Registro Y Del Notariado Gaceta Oficial N°37.333 Del 27/11/2001.

Congreso Nacional. Código Civil De Venezuela. Gaceta Oficial N°2990 Del 26/06/1982.

Congreso Nacional. Código De Comercio. Gaceta Oficial N°475 Del Año 1955.

Diccionario Jurídico Elemental. G Cabanellas. Torres Edición 2006. Ley del Registro y del Notariado.

González, Manuel y otros. Temas De Derecho Registral y Práctica Forense". Distribuidora Kelran C.A. Caracas, Venezuela. 1997.